

■ 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 시행령 [별표 6의2]

<신설 2026. 9. 30.>

정보 전송 역무 제공 거부 등 조치의 유형 및 기준(제62조의4 관련)

1. 일반적인 제한조치

- 가. 정보통신서비스 제공자는 이용자에게 제공하는 정보통신서비스가 법 제50조 또는 제50조의8을 위반하여 영리목적의 광고성 정보전송에 이용되고 있는 것을 인지한 경우 즉시 해당 광고성 정보 전송을 중단해야 한다.
- 나. 정보통신서비스 제공자는 이용자에게 제공하는 정보통신서비스가 침해사고 관련 보안체계 취약점으로 인해 법 제50조 또는 제50조의8을 위반하여 영리목적의 광고성 정보전송에 이용된 경우 해당 보안체계 취약점을 점검·개선해야 한다.
- 다. 정보통신서비스 제공자가 체결한 이용계약 및 이용약관의 미비점으로 인해 이용자에게 제공하는 정보통신서비스가 법 제50조 또는 제50조의8을 위반하여 영리목적의 광고성 정보전송에 이용된 경우 이용계약 및 이용약관을 개선해야 한다.
- 라. 정보통신서비스 제공자는 이용자에게 제공하는 정보통신서비스의 취약점으로 인해 이용자에게 제공하는 정보통신서비스가 법 제50조 또는 제50조의8을 위반하여 영리목적의 광고성 정보전송에 이용된 경우 재발 방지 계획을 수립·점검해야 한다.

2. 위반행위 유형에 따른 제한조치

유 형	제한조치
가. 정보통신서비스가 법 제50조를 위반하여 영리목적의 광고성 정보 전송에 이용되는 경우	1) 정보통신서비스 이용계약 및 이용약관에 따른 정보통신서비스의 거부 또는 이용계약 해지 사유가 발생한 경우 그에 따른 조치를 이행한다. 2) 위반행위의 내용·정도가 경미하고 광고성 정보를 전송한 자 또는 정보통신서비스 제공자가 불가피한 사유가 있음을 소명하는 자료와 위반행위의 재발 방지 계획을 해당 이용계약의 상대방인 정보통신서비스 제공자에게 제출한 경우에는 1)에 따른 조치 이전으로 복구할 수 있다.
나. 정보통신서비스	1) 정보통신서비스 이용계약 및 이용약관에 따른 정보

가 법 제50조의8을 위 반하여 영리목 적의 광고성 정보 전송 에 이용되는 경우	통신서비스의 거부 및 이용계약 해지 사유가 발생한 경우 그에 따른 조치를 이행한다. 2) 광고성 정보를 전송한 자 또는 정보통신서비스 제 공자가 본인의 고의 또는 중대한 과실에 의한 것이 아님을 소명하는 자료와 위반행위의 재발 방지 계획 을 해당 이용계약의 상대방인 정보통신서비스 제공 자에게 제출한 경우에는 1)에 따른 조치 이전으로 복구할 수 있다.
---	---